G80广昆高速2•1较大交通事故调查报告

2018-05-14 19:17　来源：梧州市安全生产监督管理局　作者：梧州市安全生产监督管理局

2018年2月1日20时24分许，在g80广昆高速公路（岑兴段）发生一起1辆小型轿车碰撞重型仓栅式货车的较大道路交通事故，造成2人当场死亡送医院抢救无效死亡、2人不同程度受伤。事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定州市人民政府办公室关于成立g80广昆高速公路2·1较大道路交通事故调查组通知》（梧政办发〔2018〕22号）的要求，由市人民政府牵头，市安全市公安局交警支队、市监察委、市交通运输局、市总工会等部门人员组成事故调查组（名单详见附件），并邀请了市人民检察院派人参与事故调查查组在梧州市公安局交警支队高速公路管理三、四合署大队等单位的支持配合下，按照“四不放过”及“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”对事故进行了现场勘察、取证、调查和分析，已查明事故发生的经过和原因，认定了事故的性质和责任，提出了对事故责任人的处理建议和整改防现将有关情况报告如下：

一、事故概述

（一）事故发生时间

2018年2月1日20时24分许。

（二）事故发生地点

g80广昆高速公路273km+300m（玉林往罗定方向）。

（三）事故车辆情况

1.豫m70886重型仓栅式货车，品牌型号：欧曼牌bj5319ccy-aa，车辆识别代号：lrdv7pec5ht006731，发动机号：89428110。车辆所有人：捷运输有限公司,使用性质：货运，初次登记日期：2017-05-04，检验有效期止：2018年05月 31日，保险状况：中国太平洋财产保险股份有限公中心支公司，交强险单号：azhzz95ctp17b004419h,有效期至：2018年4月27日，商业险单号：azhzz95y1417b001904y，有效期至：2018年4月2

2.陕fr9900小型轿车，品牌型号：梅赛德斯-奔驰牌wddng5er，车辆识别代号：wddng5eb6ca490795，发动机号：27294632062533。人：韩某某，使用性质：非营运，初次登记日期：2013年11月20日，检验有效期止：2019年11月30日,保险状况：中国人民财产保险股份有限公司公司，交强险单号：pdza201761070000069305,商业险单号：pdaa201761070000053390。

（四）事故车辆驾驶人情况

1.李某某,男，48岁，驾驶证号：411202197006xxxxxx，档案编号：411201032929，准驾车型：b2 ，初次领证日期：2006年9月20日，有期：2012年9月20日，有效期限：6年，李某某为豫m70886重型仓栅式货车驾驶员。

2.韩某某，男，29岁，驾驶证号：612322198902xxxxxx，档案编号：610700159219，准驾车型：b2，初次领证日期：2010年10月14日，有期：2016年10月14日，有效期限：6年，韩某某为驾驶陕fr9900小型轿车驾驶员。

（五）事故车辆单位情况

豫m70886重型仓栅式货车所属单位：河南省三门峡凯捷运输有限公司（以下简称凯捷公司），该公司成立于2011年3月1日，统一社会914112225698212410（1-1），类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人为朱某某，公司总经理为朱某某（实际主要负责人，并主持公司安作），注册资本为壹佰万圆整，该公司持有《道路运输经营许可证》（豫交运管许可三字411222310126号），有效期至2019年2月26日，经营范围为货物运输。该公司现有员工5人（不含驾驶员），其中安全员2人，挂靠车辆约110辆。

2017年5月4日，凯捷公司与李某某签订了《车辆挂靠协议》，合同约定李某某将豫m70886重型仓栅式货车挂靠凯捷公司从事运输经营，并每捷公司挂靠车辆管理费伍拾圆整（经查，李某某没有支付这项费用）。同时凯捷公司还与李某某签订了《道路运输安全生产责任书》。

（六）事故类别

较大道路交通事故（生产经营性事故）。

（七）事故伤亡情况

事故共造成3人死亡，2人受伤。其中：

1.韩某某，男，28岁，驾驶证号：612322198902xxxxxx，准驾车型：b2，交通方式：驾驶陕fr9900小型汽车，在事故中当场死亡。

2.韩某某，男，51岁，交通方式：搭乘陕fr9900小型汽车，在事故中当场死亡。

3.张某，男，27岁，交通方式：搭乘陕fr9900小型汽车；受伤送医院抢救无效于2018年2月2日死亡。

4.曾某某，男，37岁，交通方式：搭乘陕fr9900小型汽车；在事故中受伤。

5.韩某某，男，47岁，交通方式：搭乘陕fr9900小型汽车；在事故中受伤。

（八）经济损失情况

事故共造成3人死亡、2人受伤，陕fr9900小型轿车烧毁，豫m70886重型仓栅式货车损坏，车辆损坏修复费用未评估。

（九）事故天气和道路情况

事故发生时为晴天，事故现场位于g80广昆高速273km+300m（玉林往罗定方向），事故现场为全封闭高速公路，道路呈西东走向，车道从左车道和应急车道，有道路交通标志、标线、标牌，柏油路面干燥平整，视线良好，夜间无路灯照明。现场丈量以两行车道分隔线为基准线，导向牌点。

（十）事故车辆检验情况

1.经委托广西梧州市龙门机动车辆技术检测站对豫m70886重型仓栅式货车进行安全技术鉴定检验，结论为：豫m 70886重型仓栅式货车的转驶系的技术状况符合要求；制动系检验合格;照明和信号装置不合格；外观检验不符合要求。

2.经委托广西梧州市龙门机动车辆技术检测站对陕fr9900小型轿车进行安全技术鉴定检验，结论为：陕fr9900小型轿车转向系、制动系、行驶和信号装置及车身外观由于事故造成起火严重烧毁，其技术状况在事故发生前是否正常不宜作出结论。

（十一）驾驶人员乙醇含量检验情况

经委托广西盛邦司法鉴定中心对事故中的驾驶员李某某的血液进行检验，结论为：李某某血液中均未检出乙醇成分。

二、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2018年2月1日20时24分许，韩某某驾驶的陕fr9900小型轿车沿g80广昆高速由玉林往罗定方向行驶，至273km+300m处碰撞由李某某驾驶线、应急车道及行车道停靠的豫m70886重型仓栅式货车（搭乘谢军招），造成韩某某和韩某某当场死亡、张某被送往岑溪市人民医院抢救，于201日04时30分抢救无效死亡及曾某某、韩某某受伤,陕fr9900小型轿车当场烧毁，豫m 70886重型仓栅式货车受损的较大道路交通事故。

（二）应急处置及善后工作情况

2018年2月1日20时31分,梧州市公安局交警支队高速公路管理三四合署大队值班室接到岑溪市公安局110指挥中心电话后，通知市交警支队高速三四合署大队副大队长带领值班民警即赶赴现场进行处置，梧州市公安局等单位的领导接报后也赶赴现场指挥事故处置和调查处理工作，同时要求及时查清事发原因，做好事故家属安抚工作，防止发生群访事件。

在各有关部门单位共同努力下，事故路段道路交通得到及时恢复，事故的善后工作得到顺利处理，死者及伤者家属情绪平稳，社会稳定。

依照事故调查处理的权限，梧州市人民政府办公室于2018年2月8日成立了以市政府副秘书长赖启第为组长，市安全监管局、市公安局交警支察委、市交通运输局、市总工会等部门人员为成员的g80广昆高速公路2·1较大道路交通事故调查组，并邀请市人民检察院派员参加事故调查。事在市交警高速公路管理部门调查处理的基础上，继续对事故现场进行勘察，对事故单位及相关部门单位人员进行调查并对调查情况进行了分析处理，

三、事故原因和性质

（一）直接原因

经查，该事故直接的原因是：

1.李某某驾驶照明和信号装置不合格、外观检验不符合要求的机动车豫m70886号重型仓栅式货车，在g80广昆高速273km+300m处停靠应急占用行车道和骑压导流线，是造成事故的主要原因。

2.韩某某驾驶机动车陕fr9900小型轿车不注意观察路况、未按照操作规范安全驾驶，是造成事故的次要原因。

（二）间接原因

经查，该事故间接的原因是：

1.凯捷公司存在安全生产主体责任落实不到位，主要有安全隐患排查治理不到位、安全培训教育不到位、安全生产管理不到位等问题。经查，要负责人没有安全生产知识和管理能力考核合格证明，不具备相应的安全生产知识和管理能力；该公司对挂靠车辆疏于管理，未能及时检查m70886重型仓栅式货车存在照明和信号装置不合格等安全隐患，致使李某某驾驶外观不符合技术标准的车辆上路。根据该公司提供的资料，只有月2日和2018年1月10日李某某参加会议的签到记录，没有制定并实施本单位安全生产教育和培训计划的相关记录；该公司同意李某某将个人m70886重型仓栅式货车挂靠在公司名下开展运输经营，双方为此签订了《车辆挂靠协议》，约定合同期间李某某自主经营、自负盈亏，并每月支司挂靠管理费伍拾圆整（李某某没有支付这项费用），这种经营方式使凯捷公司难以很好地落实主体责任，对豫m70886重型仓栅式货车及驾驶员育培训流于形式，致使出行车辆存在安全隐患，车主兼驾驶员李某某安全意识差，造成该事故。

2.朱某某作为凯捷公司的实际主要负责人，未能履行企业主要负责人的安全生产工作职责。经查，朱某某未经安全生产监督管理部门对其安全和管理能力考核合格，未能有效组织公司的安全隐患排查治理，未能及时检查发现并消除豫m70886重型仓栅式货车存在照明和信号装置不合格患，致使李某某驾驶外观不符合技术标准的车辆上路；未能有效组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，导致凯捷公司的安全培训教育不使豫m70886重型仓栅式货车车主兼驾驶员李某某安全意识差，造成该事故。

（三）事故性质

经调查认定，g80广昆高速公路2·1较大道路交通事故是一起生产安全责任事故。

四、对事故责任的认定

经调查认定，凯捷公司安全生产主体责任落实不到位，主要有安全隐患排查治理不到位、安全培训教育不到位、安全生产管理不到位，对g80公路2·1较大道路交通事故的发生负有管理责任。

其他有关人员的事故责任如下：

（一）李某某的行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”、第三十八条：“车辆、行人应当按照交通信号通行；遇有交通指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。”和《中华人民共和国道路交通安全法实第八十二条：“机动车在高速公路上行驶，不得有下列行为：（一）倒车、逆行、穿越中央分隔带掉头或者在车道内停车、（四）非紧急情况时在应驶或者停车。”及《广西壮族自治区道路交通安全条例》第三十八条第一款：“机动车在高速公路上通行，不得停车、上下乘客，但遇交通事故、车失火、运载的危险品发生泄漏等紧急情况以及交通阻塞必须停车的除外。”的有关规定，应负事故的主要责任。

（二）韩某某不注意观察路况、未按照操作规范安全驾驶陕fr9900小型轿车，其行为违反《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第-动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”的有关规定，应负事故的次要责任。

（三）朱某某，凯捷公司总经理，主持公司安全生产工作，未能认真履行职责领导公司有效开展安全生产工作，致使公司安全生产主体责任位，主要有安全隐患排查治理不到位、安全培训教育不到位、安全生产管理不到位，负此事故的主要领导责任。

（四）韩某某、曾某某、韩某某、张某、谢某某在此事故无责任。

五、对事故责任人的处理意见

（一）豫m70886重型仓栅式货车驾驶员李某某，涉嫌交通肇事罪，建议移送司法机关处理。

（二）陕fr9900小型轿车驾驶员韩某某，已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（三）责成凯捷公司对事故责任人朱某某依照国家有关文件及公司规章制度规定进行处理，并将处理情况于2018年6月29日前书面报告梧州市局、河南省三门峡市安全监管局和河南省三门峡市交通运输局。

（四）建议梧州市安全监管局依照有关法律法规，会同有关部门对事故责任单位凯捷公司进行安全生产约见警示。

（五）建议梧州市安全监管局依照《中华人民共和国安全生产法》和《国务院生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定对事故凯捷公司进行行政处罚。

六、事故防范和整改措施

为了深刻吸取g80广昆高速公路2·1较大道路交通事故教训，防范类似事故发生，提出如下整改防范措施：

（一）凯捷公司要认真吸取此事故教训，举一反三开展安全生产工作管理，特别要针对该事故暴露出来的安全生产主体责任落实不到位，主要患排查治理不到位、安全培训教育不到位、安全生产管理不到位等方面问题，采取切实有效的措施加以解决。要认真按照《国务院关于加强道路交作的意见》（国发〔2012〕30号）及相关法律法规的要求，公司的主要负责人须及时经安全生产监督管理的部门对其安全生产知识和管理能力考核可上岗，对营运车辆及驾驶员进行全面清查，不得违规经营。要采取有效措施，加强对驾驶员的安全教育培训，提高其安全意识、应急处置能力和的自觉性。要经常检查运输车辆，防止存在安全隐患车辆上路，要加强监督检查，严肃处理车辆超速超载等违法违规行为。

（二）梧州市公安局交警支队高速管理三四合署大队要加强道路路面巡查力度，严查疲劳驾驶、酒后驾驶及超速、违法占用应急车道、货车不道行驶等突出违法行为；要加大对辖区内高速公路安全隐患的排查力度，及时发现安全隐患并告知相关单位进行整改。

（三）广西岑兴高速公路有限公司要全面排查现有路段的安全隐患和不符合现行标准的安全设施，并落实整改。要配合交警部门做好安全隐患治工作和应急救援工作，加大路面巡查力度，严防事故发生。

请上述相关部门单位在2018年6月29日前将以上工作要求的落实情况书面报告梧州市安全监管局、市监察委，凯捷公司的整改落实情况要抄报门峡市安全监管局和河南省三门峡市交通运输局。

g80广昆高速公路2·1较大

道路交通事故调查组

2018年4月25日

政府网站找错

网站地图

主办：广西梧州市应急管理局　地址：梧州市长洲区新兴二路120号七楼　电话：0774-6021932 邮箱：wzsafety2004@163.com

桂公网安备 45040502000218号　桂ICP备20003222号-1　网站标识码：4504000019

微信公